109年司法官律師考試 - 國際私法（2301）

> 109年公務人員特種考試司法官考試（第一試）
> 109年專門職業及技術人員高等考試律師考試（第一試）
> 科目：綜合法學（憲法、行政法、國際公法、國際私法）
> 本文件僅整理國際私法部分（第66-75題）

第1題（原第66題）

下列法律關係，何者不採屬人法主義？①自然人的行為能力 ②監護宣告 ③債權行為的成立及效力 ④婚姻的成立 ⑤因侵權行為而生之債

(A) ④⑤
(B) ①②④
(C) ②③④
(D) ③⑤

答案：(D)

第2題（原第67題）

我國人甲男與A國人乙女在A國結婚，婚後二人住在B國。乙女名下無財產，而以甲男名義在A國購置不動產投資，投資所得則匯往B國之甲男帳戶。甲男外遇後，乙女堅持要離婚，並對甲男主張剩餘財產差額分配請求權。關於剩餘財產差額分配之問題，我國法院應適用何國法律？

(A) 原則適用夫妻共同住所地之B國法
(B) 本案事涉公益，應直接適用我國法
(C) 適用不動產所在地之A國法
(D) 依各該夫妻財產之所在地法

答案：(A)

第3題（原第68題）

A 國人甲男與我國人乙女結婚，婚後二人定居在 A 國，在我國均無住所及居所。某次假期甲趁與乙回臺探親，獨自一人前往奇萊山遊玩，詎料遭逢山洪爆發，甲因此失蹤整整2年無音訊。乙是否得向我國法院聲請依我國法對甲男為死亡之宣告？

(A) 可以，此屬應依中華民國法律而定之法律關係
(B) 不可以，因甲、乙在我國均無住居所
(C) 可以，因配偶乙為中華民國國民
(D) 不可以，因甲並非中華民國國民

答案：(B)

第4題（原第69題）

A 國人甲向 B 國人乙承租位於 C 國之房屋一棟，甲、乙二人於 D 國訂定該租賃契約，約定該契約以 E 國法為準據法。關於該契約之方式是否有效，可以適用下列何國之法律？

(A) A 國法或 B 國法
(B) B 國法或 C 國法
(C) C 國法或 D 國法
(D) D 國法或 E 國法

答案：(D)

第5題（原第70題）

A 國人甲在 A 國的拍賣購物網站上向我國人乙訂購一批在我國生產的芋頭酥，依照該拍賣網站上的規定，雙方之交易係以 A 國法為準據法。而依 A 國法，當事人達成買賣合意時，動產之所有權同時移轉於買受人。甲是否在完成匯款時，同時取得芋頭酥的所有權？

(A) 取得。依涉外民事法律適用法第 41 條規定，動產於託運期間，其物權之取得、設定、喪失或變更，依其目的地法，故應以 A 國法為準據法
(B) 尚未取得。依涉外民事法律適用法第 39 條規定，物權之法律行為，其方式依該物權所應適用之法律。依我國法，芋頭酥尚未經過交付，故動產所有權尚未發生移轉
(C) 取得。依涉外民事法律適用法第 39 條規定，物權之法律行為，其方式依該物權所應適用之法律。債權行為與物權行為的成立與效力，應以 A 國法為準據法，故只要一個意思表示，即可同時發生債權效果，亦同時發生物權移轉效果

(D) 尚未取得。依涉外民事法律適用法第 38 條第 1 項規定，關於物權依物之所在地法。債權行為的成立與效力，應以 A 國法為準據法，惟物權變動的效果，則應依物之所在地法。依我國法，動產現實上尚未交付，故所有權尚未移轉

答案：(D)

第6題（原第71題）

A 國人甲受僱於 B 國人乙在 C 國從事研發工作，約定僱傭契約之準據法為 D 國法，關於甲研發完成之智慧財產，其權利之歸屬應依何國法律？

(A) A 國法
(B) B國法
(C) C 國法
(D) D 國法

答案：(D)

第7題（原第72題）

關於債權讓與之準據法，下列敘述何者正確？

(A) 債權讓與對於第三人之效力，依當事人意思所定之法律
(B) 債權讓與對於債務人之效力，依原債權之成立及效力所應適用之法律
(C) 債權讓與對於第三人之效力，依關係最切地法
(D) 債權讓與對於債務人之效力，依關係最切地法

答案：(B)

第8題（原第73題）

德國人甲久住於我國，生前預立遺囑後歸化為瑞士籍，死後因其訂立遺囑之能力問題涉訟，我國法院應適用何國法律？

(A) 德國法
(B) 瑞士法
(C) 我國法

(D) 關係最切之國之法

答案：(A)

第9題（原第74題）

日本人甲男有一歸化韓國之子乙，二人因位於我國之不動產之處分問題發生爭執，乙於泰國持刀將甲殺害，關於乙對甲是否喪失繼承權，我國法院應如何適用法律？

(A) 依我國法
(B) 依韓國法
(C) 依日本法
(D) 依泰國法

答案：(C)

第10題（原第75題）

我國人甲被A國人乙詐欺，與B國人丙訂立藥品買賣契約。甲、丙明示約定契約準據法為A國法，丙對乙之詐欺行為知之甚詳。甲轉匯價金至丙在C國銀行之戶頭後發現詐欺情事，立即對丙表示撤銷系爭買賣契約，並要求丙返還已支付之價金未果，遂於我國法院對丙提起訴訟，就返還價金之問題，我國法院應適用何國法律？

(A) 應適用我國法
(B) 應適用A國法
(C) 應適用B國法
(D) 應適用C國法

答案：(B)
